

MAD POP 프로젝트 법률 검토 요청서

일자: 2026년 5월 28일

프로젝트: MAD POP / 사공이호 1단계

검토 대상 문서: Master Term Sheet, Agreement A, Agreement B, Equity / Option Side Letter, 서명 전 제출자료 체크리스트

1. 검토 요청 목적

본 요청서는 MAD POP 프로젝트 계약 문서 패키지에 관하여 변호사의 법률 검토를 요청하기 위한 문서입니다. 검토의 목적은 계약 구조, 당사자 특정, IP 사용권, 지분 또는 옵션, 책임 제한, 세무·외환, 준거법 및 분쟁해결 구조가 실제 서명 가능한 수준인지 확인하는 것입니다.

2. 프로젝트 구조

본 프로젝트는 하나의 포괄적 합자계약서가 아니라 다음 세 문서로 구성됩니다.

문서	당사자	법률 검토 포인트
Agreement A	[중국 측 지정 계약법인명] 및 [KHS 크리에이티브 회사명]	창작 서비스 범위, 개인책임 배제, 대가 지급, 상장 협조 제한
Agreement B	[중국 측 지정 계약법인명] 및 [노노니 법인정보]	사공이호 IP 제한적 사용권, 승인권, 별도 승인 없는 확장 사용 금지, 종료 후 회수
Equity / Option Side Letter	[중국 측 지정 계약법인명], [프로젝트 회사 또는 지분 대상 회사명], [KHS Holder 법인명]	30% 완전회석 기준, 회석방지, 정보권, exit, 백지신탁 대응

3. 우선 검토 쟁점

번호	쟁점	검토 요청
1	계약 당사자	브랜드명 또는 프로젝트명이 아닌 실제 법인으로 특정하는 방식이 충분한지 검토
2	대표권	중국 측 서명권자 증빙으로 필요한 자료 범위 검토
3	김형석 개인책임	핵심 창작자 확인 조항이 개인보증 또는 개인 배상책임으로 확장되지 않는지 검토
4	서비스 대가	크리에이티브 피가 투자금, 대여금, 비용상환금으로 재분류되지 않도록 충분한지 검토
5	IP 라이선스	사공이호 원천 IP와 제한적 사용권의 분리가 충분한지 검토
6	확장 사용 제한	별도 승인 없는 확장 사용, 제3자 사용 허락, 권리화 금지 구조 검토
7	파생 사용	파생 사용의 승인권, 소유권, 등록 금지, 종료 후 회수 조항 검토
8	지분 또는 옵션	30% 완전회석 기준과 회석방지 조항의 집행 가능성 검토
9	Exit 권리	풋옵션, 동반매도권, 강제매도 제한, 현금정산권 검토
10	상장 협조	상장·투자유치 협조가 보증책임으로 해석되지 않는지 검토

번호	쟁점	검토 요청
11	세무·외환	한국, 중국, 홍콩 또는 싱가포르 관점의 원천징수, 외환, 해외직접투자 신고 검토
12	준거법·중재	홍콩법/HKCIAC 또는 싱가포르법/SIAC 구조의 적합성 검토

4. 당사자 및 법인 실체 검토

다음 사항에 대한 법률 검토를 요청드립니다.

1. [중국 측 지정 계약법인명] 이 실제 계약 당사자로 적합한지.
2. MADVERSE, MAD POP, 프로젝트 회사, 지분 대상 회사, IP 사용권자의 법적 관계를 계약서에 어떻게 반영해야 하는지.
3. 중국 측 법인의 대표권, 이사회 또는 주주 승인, 위임장, 정관 확인 범위.
4. UBO 및 실소유자 확인이 필요한 범위.
5. 브랜드명 또는 프로젝트명을 계약상 약칭으로 사용할 때 필요한 문구.

5. Agreement A 검토 요청

Agreement A에 대하여 다음 사항을 검토해 주시기 바랍니다.

1. 크리에이티브 회사와 김형석 개인의 책임 분리가 충분한지.
2. 김형석의 핵심 창작자 확인 서명이 개인보증으로 해석될 위험이 없는지.
3. 창작 서비스 범위와 제외 사항이 명확한지.
4. 무제한 미팅, 무제한 수정, 상장 실사, 제3자 아티스트 섭외 의무가 배제되는지.
5. 크리에이티브 피의 환급, 상계, 비용상환 재분류 금지 조항이 충분한지.
6. 지연이자, 원천징수, 세후 지급, 납세증명서 조항 보강이 필요한지.
7. 중국 측의 규제 실패, 시장 실패, 투자유치 실패, 상장 지연에 대한 책임 배제가 충분한지.

6. Agreement B 검토 요청

Agreement B에 대하여 다음 사항을 검토해 주시기 바랍니다.

1. 사공이호 원천 IP와 승인 자료의 분리가 충분한지.
2. 제외 IP 목록이 충분한지.
3. 별도 승인 없는 확장 사용, 제3자 사용 허락, 권리화 금지 문구가 충분한지.
4. 담보 제공, 금융상품화, 권리 이전 주장 금지 문구가 충분한지.
5. 파생 사용의 승인권, 소유권, 등록 금지, 종료 후 회수 조항이 충분한지.
6. 사용료, 러닝 로열티, 순매출 정의, 공제 금지 항목이 충분한지.
7. 회계자료 제공, 감사권, 미지급 시 사용권 정지 조항이 충분한지.
8. 제3자 권리 미확보에 대한 면책 조항이 충분한지.

7. Equity / Option Side Letter 검토 요청

Equity / Option Side Letter에 대하여 다음 사항을 검토해 주시기 바랍니다.

1. 30% 완전회식 기준 정의가 충분한지.

2. 대상 회사가 지주회사, 프로젝트 회사, 운영회사로 분리될 경우 경제적 가치 보전 문구가 충분한지.
3. 회색방지 조항의 집행 가능성.
4. 정보권, 감사권, 주요사항 동의권의 범위.
5. 동반매도권, 강제매도 제한, 우선매수권, 풋옵션, 현금정산권의 집행 가능성.
6. 상장 전 지분 정리, rollover, lock-up, escrow, nominee 구조 대응 문구.
7. 공직, 백지신탁, 이해충돌, 세무, 외환 요건 발생 시 이전·매각·포기·신탁·현금정산 조항의 적합성.

8. 세무·외환 검토 요청

다음 사항에 대한 세무 및 외환 검토가 필요합니다.

1. 크리에이티브 피의 소득구분.
2. IP 사용료 및 러닝 로열티의 원천징수.
3. 한국 측 법인이 수령하는 외화 또는 원화 지급의 신고·증빙.
4. KHS Holder가 해외 지분 또는 옵션을 취득할 때 해외직접투자 신고 필요성.
5. 케이맨, 홍콩, 싱가포르 또는 중국 회사 지분 보유 시 CFC 또는 유사 과세 리스크.
6. 지분 또는 옵션의 평가, 행사, 매각, 포기, 현금정산 시 과세.
7. 노느니가 IP 사용료를 수령하는 경우 부가세, 법인세, 원천징수세 처리.

9. 준거법·분쟁해결 검토 요청

다음 구조의 적합성을 검토해 주시기 바랍니다.

우선순위	구조
1순위	홍콩법 / HKIAC / 홍콩 중재 / 영어 / 중재인 3인
2순위	싱가포르법 / SIAC / 싱가포르 중재 / 영어 / 중재인 3인
제한적 검토	중국법은 중재지가 홍콩이고 중재기관이 HKIAC인 경우에 한해 검토

특히 IP 침해, 무단 등록, 별도 승인 없는 확장 사용, 지급 지연, 지분 희석, 상장 전 지분 정리 상황에서 긴급중재 및 보전처분이 실효적으로 작동하는지 검토해 주시기 바랍니다.

10. 서명 전 확인자료 검토 요청

서명 전 제출자료 체크리스트의 각 항목이 충분한지 검토해 주시고, 중국 측에서 추가로 받아야 할 자료가 있으면 보완 의견을 부탁드립니다.

중점 확인자료는 다음과 같습니다.

1. 중국 측 지정 계약법인의 법인등기 및 대표권.
2. MADVERSE, MAD POP, 프로젝트 회사, 지분 대상 회사의 관계.
3. cap table 및 완전희석 cap table.
4. 기존 투자계약, 주주계약, 전환증권, 옵션풀.
5. 송금, 원천징수, 외환 처리.
6. 사공이호 IP 계약 보호장치.
7. 별도 승인 대상 및 무단 확장 사용 금지 기준.

8. 제3자 아티스트 및 권리확보 계획.
9. 상장 또는 투자유치 로드맵.

11. 요청 산출물

검토 후 다음 형식의 의견을 요청드립니다.

1. 반드시 수정해야 하는 조항.
2. 협상상 유지해도 되는 조항.
3. 상대방 반발이 예상되는 조항.
4. 한국 측에 추가 확인이 필요한 사항.
5. 중국 측에 추가 요청해야 하는 자료.
6. 준거법 및 중재 구조에 관한 권고.
7. 세무·외환 별도 검토가 필요한 사항.

12. 확인

본 검토요청서는 MAD POP 프로젝트 계약 문서 패키지에 대한 법률 검토를 요청하기 위한 문서입니다.

【검토 요청자명】

소속: 【●】

연락처: 【●】

일자: 【●】